

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5844/2537

นาย มุฮัมมัดนาซีร์ ยาเฟอร์
นาย กิซัน ลีลาราม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1088

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างสองข้อว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงกันประกอบกิจการและจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยโจทก์เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและจำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดได้สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนขอให้บังคับให้จำเลยร่วมรับผิดชอบหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน จำเลยให้การรับว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ของห้างหุ้นส่วนตามฟ้องผูกพันจำเลยหรือไม่เพียงใดซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เห็นว่า แม้จำเลยจะสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไม่จำกัดจำนวน เพราะกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1088 วรรคหนึ่งเป็นกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก แต่คดีนี้ไม่ใช่กรณีบุคคลภายนอกเรียกร้องให้จำเลยรับผิด เป็นเรื่องระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองจึงต้องบังคับตามสัญญาหุ้นส่วนซึ่งเป็นข้ออ้างของโจทก์ข้อแรกไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 วรรคหนึ่งเป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการ

งานของห้างหุ้นส่วนเพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นของหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วน
จำพวกไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดหนี้ระหว่างห้างหุ้น
ส่วนกับบุคคลภายนอกได้ หากหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง
จัดการงานของห้างหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดจำนวน บุคคล
ภายนอกอาจไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ใดเป็นหุ้นส่วนจำพวกใดส่วน
ระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ใดเป็นหุ้นส่วน
จำพวกใดและมีหน้าที่อย่างใด หากยินยอมให้มีการกระทำผิดหน้าที่ ผู้ที่ให้ความ
ยินยอมไม่มีสิทธิจะอ้างกฎหมายมาตราดังกล่าวขึ้นบังคับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันอย่าง
บุคคลภายนอกได้กรณีของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันต้องบังคับตามสัญญาห้างหุ้นส่วน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นปี 2524 โจทก์จำเลยได้ร่วมกันประกอบกิจการ
ค้า โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พริตติ เอ็นเตอร์ไพรส์ มีโจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์จำเลยลงหุ้นเป็นเงินสด
คนละ 245,000 บาทนางวนิดา ยาเฟอร์ ภริยาโจทก์ลงหุ้นเป็นเงินสด 100,000 บาท
ในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวจำเลยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงาน
ของห้างหุ้นส่วนแสดงตนให้คนทั่วไปเข้าใจว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการต่อมาเมื่อปี
2528 โจทก์จำเลยตกลงหยุดกิจการแต่มิได้จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน โจทก์จำเลย
ได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนกันไปแล้วต่อมาปี 2531 กรมสรรพากรมี
หนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพริตติเอ็นเตอร์ไพรส์ ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528
เพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,729,008 บาท โจทก์ได้ผ่อนชำระเงิน
จำนวนดังกล่าวแก่กรมสรรพากรไปแล้ว การที่จำเลยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการ

งานของห้างหุ้นส่วน และได้รับการแบ่งทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนไปจำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหนี้เงินได้นิติบุคคลดังกล่าวครึ่งหนึ่ง เป็นจำนวน 864,504 บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าว แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดปริตติ เ็นเตอร์ไพรส์ โดยรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่จำเลยลงทุนคือ 245,000 บาท จำเลยไม่เคยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน แต่ในบางครั้งจำเลยกระทำการกิจการของห้างหุ้นส่วนไปตามคำสั่งของโจทก์ แม้หากจะฟังว่า จำเลยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ก็เป็นเรื่องที่จำเลยต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดจำนวนแต่ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน จำเลยต้องรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 245,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกว่าโจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแหล่งข้อหาให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบแต่ได้สอดเข้าไปจัดกิจการของห้างหุ้นส่วน จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ค่าภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรเรียกเก็บเอาจากห้าง แต่ทางพิจารณาไม่ได้ความว่าภาษีเงินได้เป็นหนี้ที่เกิดจากการที่จำเลยสอดเข้าไปจัดการ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาหุ้นส่วนจึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแหล่งข้อหาสองข้อคือ ข้อแรกโจทก์จำเลยได้ตกลงกันประกอบกิจการและจด

ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยโจทก์เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ
ได้สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ขอให้บังคับให้จำเลยร่วมรับผิดชอบ
เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน จำเลยให้การรับว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัด
ความรับผิดชอบแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน
ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ของห้างหุ้นส่วนตามฟ้องผูกพันจำเลยหรือไม่
หรือไม่เพียงใด ซึ่งศาลล่างทั้งสองแม้จำเลยจะสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้น
ส่วน จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไม่จำกัดจำนวน เพราะกรณีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 วรรคหนึ่งเป็นกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความ
รับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกแต่คดีนี้ไม่ใช่กรณีบุคคลภายนอกเรียกร้องให้
จำเลยรับผิดชอบ เป็นเรื่องระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเอง จึงต้องบังคับตามสัญญาหุ้นส่วนซึ่ง
เป็นข้ออ้างอิงที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ข้อแรก ฉะนั้นการที่ศาลล่างทั้ง
สองวินิจฉัยดังกล่าวจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องฎีกาจำเลยอีกข้อหนึ่งว่า เหตุที่ห้าง
หุ้นส่วนถูกเรียกเก็บภาษีเป็นเพราะความผิดของโจทก์ ข้อนี้โจทก์นำสืบว่า งานด้าน
บัญชีของห้างหุ้นส่วนจำเลยได้ว่าจ้างนายเจริญชัย ประกอบกิจเจริญ เป็นผู้ทำบัญชี
และเสียภาษีนิติบุคคล การเสียภาษีต่าง ๆ จำเลยได้มอบหมายให้นายเจริญเป็นผู้
ดำเนินการ จำเลยเบิกความเป็นพยานรับว่าทราบโจทก์จ้างสำนักงานบัญชีทำการ
ยื่นเสียภาษีแทน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยทราบตลอดมาว่าโจทก์ได้จ้างผู้อื่น
ดำเนินการยื่นเสียภาษีแทนห้างหุ้นส่วน ฉะนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าเหตุที่ห้างหุ้น
ส่วนถูกเรียกเก็บภาษีเป็นความผิดของโจทก์โดยตรง ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาข้อเดียวว่า กรณีของโจทก์เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1088 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่าถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับ
ผิดผู้ใด สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิด
ร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนจำเลยจึงต้อง
ร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนนั้น เห็นว่าการที่

กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพื่อป้องกันมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นของหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดหนี้ระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกได้ ฉะนั้นหากหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดจำนวน บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเพื่อครองบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลภายนอกอาจไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ใดเป็นหุ้นส่วนจำพวกใด ส่วนระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ใดเป็นหุ้นส่วนจำพวกใดและมีหน้าที่อย่างใด หากยินยอมให้มีการกระทำผิดหน้าที่ ผู้ที่ให้ความยินยอมไม่มีสิทธิจะอ้างกฎหมายมาตราดังกล่าวขึ้นบังคับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันอย่างบุคคลภายนอกได้ กรณีของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันต้องบังคับตามสัญญาห้างหุ้นส่วน ฎีกาจอทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ